



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004535/2018-16
(RJ2018/3005)

Data do julgamento: 13/11/2018

Acusados: Luiz Carlos Mandelli

Roberta Mandelli

Ementa: Não elaboração e entrega de informações periódicas eventuais à CVM nos anos de 2014 e 2015 pelo DRI da SDV Administradora de Shopping Centers e não convocação de assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014. Infração aos arts. 21, incisos I e V, e art. 23, parágrafo único da Instrução CVM nº 480/09. Infração ao art. 176, *caput* da Lei nº 6.404/76. Suposta infração ao art. 132 c/c o 142, inciso IV da Lei nº 6.404/76. Absolvição. Advertências. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Luiz Carlos Mandelli**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da SDV Administradora de Shopping Centers:

1.1 A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 24.000,00**, por não ter adotado as providências necessárias para elaboração e envio dos Formulários de Informações Trimestrais – ITRs referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2015 e do formulário cadastral referente ao exercício social de 2015, bem como pelo envio com atraso da atualização do formulário cadastral para contemplar a alteração do DRI, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 21, incisos I e V, e art. 23, parágrafo único da Instrução CVM nº 480/09; e

1.2 A penalidade de **advertência**, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, em infração ao disposto no art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado **Luiz Carlos Mandelli**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da SDV Administradora de Shopping Centers, a penalidade de **advertência**, pela não convocação da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2014, em infração ao disposto no art. 132 c/c o 142, inciso IV da Lei nº 6.404/76.

3. **Absolver** a acusada **Roberta Mandelli** da acusação que lhe foi imputada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 05/12/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 06/12/2018, às 13:21, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Presidente em exercício**, em 10/12/2018, às 12:12, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/12/2018, às 09:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0642990** e o código CRC **649BBAE2**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0642990** and the "Código CRC" **649BBAE2**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Relatório nº 67/2018-CVM/SEP/GEA-4

Para: GEA-4

De: Daniel Alves Araujo de Souza

ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito simplificado - SDV ADM - DE SHOPPING CENTERS S/A - Processo CVM nº 19957.004535/2018-16

Senhor gerente,

O presente Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM nº 19957.004535/2018-16, originou-se (i) da suspensão do registro de companhia aberta da SDV ADM - DE SHOPPING CENTERS S/A (“SDV” ou “Companhia”), no âmbito do Processo CVM 19957.002263/2016-58, comunicada à Companhia por meio do Ofício nº 174/2016-CVM/SEP, de 06.04.2016, por haver estado a Companhia inadimplente com o dever de prestar informações periódicas à CVM por período superior a 12 meses, sendo o primeiro documento periódico pendente, por ocasião da suspensão, o Formulário DFP/2014 que teve vencimento de entrega em 31.03.2015; e (ii) do posterior cancelamento de registro de companhia aberta, no âmbito do Processo CVM 19957.003399/2017-66, comunicado à Companhia por meio do Ofício nº 200/2017/CVM/SEP, de 12.04.2017, tendo em vista a comprovação da suspensão de seu registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses, hipótese prevista no art. 54, II, da Instrução CVM 480/09.

I. DOS PRINCIPAIS FATOS PROCESSUAIS

1. A suspensão do registro da Companhia se deu em 06.04.2016, por ter descumprido, por período superior a doze meses, suas obrigações de divulgação de informações periódicas. Tendo em vista a comprovação da suspensão do registro de emissor por período superior a 12 meses, a Companhia teve seu registro cancelado no dia 12.04.2017. Foram identificadas, ainda, falhas adicionais na prestação de informações periódicas e eventuais.
2. Foram aplicadas multas cominatórias à Companhia em razão da não entrega ou envio com atraso dos documentos periódicos Formulário 3º ITR/2015 e anteriores. O não envio dos documentos cujos vencimentos de entrega se deram em data posterior à data limite para envio do Formulário 3º ITR/2015 não acarretou na aplicação de multas cominatórias, em função da suspensão do registro da Companhia.
3. Em cumprimento ao art. 11 da Deliberação CVM nº538/08, foram encaminhados ofícios aos administradores, por meio dos quais foram solicitadas as manifestações a respeito das mencionadas falhas na apresentação e divulgação das informações de que tratam a Lei 6.404/76 e a Instrução CVM nº 480/09.
4. No entanto, somente o Sr. Paulo Gilberto Fernandes Tigre se manifestou. Em resposta ao Ofício nº 304/2017/CVM/SEP/GEA-4, o Sr. Paulo Gilberto informou o seguinte:

“A SDV Administradora de Shopping Centers SA foi uma empresa operacional até o ano de 2005, e, após esta data, esteve inoperante até os dias de hoje.

Fui Diretor de Relação com Investidores da companhia SDV Administradora de Shopping Centers SA por um longo período que se iniciou em 1991, e se encerrou no ano de 2014, nos termos da Ata do Conselho de Administração datada de 28.06.2013.

Como se pode constatar pela respectiva ata, devidamente arquivada nesta Autarquia, o prazo do mandato foi fixado em um ano, ou seja, findou em 06/2014, sendo que a partir daquela data deixei de participar de qualquer reunião ou decisão da Companhia, uma vez que já havia sido nomeado outro DRI.

Sobre o descumprimento da entrega das obrigações periódicas, nada tenho a comentar, pois embora tenha enviado carta à SDV em 04/05/2016, oficializando minha renúncia, já havia encerrado minhas atividades na empresa em meados de 2014.”

II. DA ACUSAÇÃO

5. Em 20.04.2018, após análise do caso, a SEP propôs a responsabilização em Termo de Acusação das seguintes pessoas:
 - a. O Sr. **Luiz Carlos Mandelli**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 002.011.110-04, residente na Rua Gal. Salvador Pinheiro, 95, Vila Jardim, CEP. 91.320-240, Porto Alegre, RS, por descumprir, **na qualidade de Diretor de Relações com Investidores**, no período de 30.04.2012 até o presente, (i) o art. 21, inciso I e art. 23, § único da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio do Formulário Cadastral 2014; (ii) o art. 21, inciso I e art. 23, *caput* pelo envio com atraso do Formulário Cadastral que informou a sua própria eleição como DRI; (iii) o art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; e (iv) o art. 21, inciso V da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter adotado as providências necessárias à elaboração e envio dos Formulários de Informações Trimestrais referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2015, bem como (v) por descumprir, **na qualidade de membro do Conselho de Administração** no período de 30.04.2012 até o presente, o art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14; e
 - b. A Sra. **Roberta Mandelli**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 579.741.520-87, residente na Av. Juracy Magalhães Jr., 1.665, Lt. 05, Qd. IV, CEP 40.295-140, Horto Florestal, Salvador, BA, por descumprir, **na qualidade de membro do Conselho de Administração** no período de 30.04.2012 até o presente, o art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação das AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14.

III. DAS RAZÕES DA DEFESA

6. Em 26.06.2018, o Sr. Luiz Carlos Mandelli e a Sra. Roberta Mandelli argumentaram, em correspondência conjunta, principalmente o seguinte:
 - a. “... o grupo econômico composto pela DHB Indústria e Comércio, DHB Componentes Automotivos e DHB Global Sistemas Automotivos S.A. passa por dificuldades financeiras desde 2013, diante da perda drástica de negócios, dívidas fiscais crescentes e pelo descumprimento de negócio firmado com grupo estrangeiro.” [a DHB Indústria e Comércio S.A. é a provável controladora da SDV, como se verá adiante];
 - b. “Desprovida de recursos financeiros, a DHB não tinha mais subsídios mínimos para atender as obrigações perante a CVM, tal como realização de editais, publicações e demais formalidades pertinentes à atuação contra a qual aqui defende-se.” ;

- c. “Por isso, deve-se levar em conta o cenário econômico pelo qual passa o grupo econômico, o qual está em processo de recuperação judicial perante o foro Central de Porto Alegre, sob o n. 001/1.15.0040460-9, consoante plano de recuperação anexo.”;
- d. “Outrossim, conforme será demonstrado, descabido o redirecionamento do feito aos demandados, vez que desrespeitada a redação do artigo 50 do C.C., o qual fixa requisitos para o alcance e responsabilização de sócios e administradores das empresas, estes, contudo, descumpridos pela CVM quando da inclusão do Sr. Luiz Carlos Mandelli e da Sra. Roberta Mandelli no polo passivo desta ação, o que enseja a exclusão destes desta demanda sancionadora, o que requer.”;
- e. “Nesse mesmo sentido, será demonstrado que a Sra. Roberta Mandelli é pessoa estranha à administração da Empresa, motivo pelo qual deve ser excluída de pronto da demanda, o que igualmente requer.”;
- f. “Do exame dos autos do processo administrativo posto em causa, vislumbra-se que a CVM busca responsabilizar nas pessoas do Sr. Luiz Carlos Mandelli e Sra. Roberta Mandelli, pessoas físicas, punições que deveriam, primordialmente, recair sobre a pessoa jurídica da DHB.”;
- g. “Precipitadamente, a CVM labora no sentido de desconsiderar a pessoa jurídica da empresa, sem razões que a justifiquem ou mesmo apresentando provas a demonstrar a responsabilidade que lhes são imputadas pelo órgão regulador, em descumprimento da legislação pátria vigente, a qual impõe requisitos mínimos para que seja transposto o umbral de redirecionamento, senão vejamos: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.’.”;
- h. “Com efeito, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos administradores ou sócios da pessoa jurídica, demanda a comprovação da ocorrência de abuso de personalidade jurídica, desvio de personalidade [finalidade] ou mesmo confusão patrimonial, o que não ocorre no caso concreto.”;
- i. “Inexiste no processo administrativo sancionador CVM n. RJ2018/3005 quaisquer provas que fundamentem atribuir a responsabilidade sobre o Sr. Luiz Carlos Mandelli e a Sra. Roberta Mandelli, partindo o órgão regulador de frágeis presunções que não se sustentam.”;
- j. “Nesse sentido, em atendimento ao referido artigo 50, do Código de Processo Civil [Código Civil, na realidade] há de se estabelecer clara definição, em realidade, não se está diante da conhecida hipótese de redirecionamento, pela ausência de fundamentos que a embasem.”;
- k. “Deve, portanto, respeitada a ordem de preferência conferida pela legislação pátria, limitando as responsabilidades e a punibilidade pretendida pela CVM apenas à pessoa jurídica da DHB, afastando os ora demandados deste procedimento sancionador, o que requer.”;
- l. “A DHB encontra-se inserida em contexto macroeconômico fortemente impactado pelo momento desfavorável do mercado de autopeças nacional, ocasionando queda de volume de produção e receita, aumentos dos custos de matéria-prima, energia elétrica, mão-de-obra e outros custos fixos, acarretando, por consequência, no aumento do seu endividamento financeiro e fiscal até que

sua estrutura de capital se tornou insuportável.”;

- m. “Os desafios pelos quais passou a DHB envolvem a redução da competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo, decorrente da subida dos preços na economia brasileira, entre 2004 e 2013, em média 64% desde janeiro de 2004, conforme divulgado pelo IPC/Fipe.”;
- n. “Além disso, o baixo crescimento do PIB, juros em alta, *déficit* fiscal e dificuldades de logística, bem como alto custo de mão-de-obra e excesso de burocracia, agravaram a frágil situação econômica que incide sobre o grupo DHB.”;
- o. “Assim, as razões que levaram ao descumprimento das responsabilidades elencadas na Intimação n. 208/2018-CVM/SPS/CCP são a falta de recursos financeiros aptos para o atendimento mínimo das exigências perante a CVM.”;
- p. “Até o ano de 2013, tinha a DHB Indústria e Comércio S.A. (adiante DHBIC) a possibilidade de utilizar recursos de sua Controlada, DHB Componentes Automotivos S.A. (DHBCA) via contrato de mútuo, para a satisfação das exigências mínimas, como publicações, editais, pagamento de auditores, advogados, contador e demais despesas necessárias ao seu funcionamento.”;
- q. “Premida por perda drástica de negócios, por dívidas fiscais crescentes, a DHB não teve alternativa senão a de associar-se ao Grupo Indiano RSB, que, junto com a subsidiária DHBCA, formaram a DHB Global Sistemas Automotivos S.A. (DHBG), tocando ao Grupo indiano 58% da nova sociedade.”;
- r. “Tal operação cumpriu os requisitos legais de aprovação em Conselho de Administração, presentes os acionistas minoritários, publicado Fato Relevante, etc.”;
- s. “A partir dessa data, se esperava receber aluguéis do prédio de propriedade da DHBIC para a continuidade da operação dessa sociedade *holding*. O fechamento do negócio com o Grupo Indiano incluiu contrato de locação, com valor mensal expressivo (mais de R\$ 350 mil mensais), suficiente para o andamento normal da DHBIC.”;
- t. “Entretanto, tais pagamentos nunca foram atendidos, apesar das notificações. As razões alegadas para o inadimplemento foram a queda ainda maior nas vendas da nova DHBG, bem como o atraso no pagamento das ações subscritas – previsto para agosto de 2013.”;
- u. “Esses fatos deixaram a DHBIC absolutamente desprovida de recursos financeiros para o atendimento de suas obrigações perante terceiros, incluindo estas aqui objeto do processo administrativo sancionador CVM n. RJ/2018/3005.”;
- v. “Eis que exposta a situação na qual encontra-se a DHB, sem recursos, sequer, hoje, titular de conta bancária, não havendo perspectiva de melhorias para o futuro próximo, sendo que a DHBG e a DHBCA entraram em recuperação judicial, em março de 2015, significando que eventuais disponibilidades financeiras não podem ser alocadas, o que prejudica a existência de valores em caixa tão logo.”;
- w. “No tocante à DHBIC, esta não ingressou com pedido de recuperação judicial ou mesmo autofalência, pois consta no polo ativo de demanda judicial, já julgada pelo STJ, e ora em cumprimento de sentença, buscando a satisfação de valor expressivo, alcançando mais de 4 milhões de reais, contudo, enquanto ainda não estiverem disponíveis à empresa, impossibilitada esta de retornar suas obrigações perante terceiros.”;

- x. “Nesse sentido e tomando como imperioso o redirecionamento desta demanda à empresa, requer sejam consideradas as razões aqui expostas e suspensa a punibilidade da sanção administrativa objeto deste processo, enquanto não sobrevier a recuperação judicial da DHB, a qual cumpre com todas as suas forças adimplir com o plano de pagamento, ora acostado.”;
- y. “Caso subsistam as violações alegadas pela CVM, cumpre referir que não merece prosperar a imputação de responsabilidade sobre a Sra. Roberta Mandelli, uma vez que esta não é membro do Conselho de Administração da DHBIC.”;
- z. “Conforme consta da Ata de Assembleia Geral Ordinária da DHBIC, datada de 28 de junho de 2013, deliberaram os presentes quanto à eleição dos membros e formação do Conselho de Administração da Sociedade, tendo, entre outros, a pessoa da Sra. Roberta Mandelli como eventual participante do referido órgão, faltando, apenas, que esta tomasse posse.”;
- aa. “Cumpre ressaltar que a posse dos eleitos ao Conselho de Administração estava condicionada à assinatura do termo adequado para tanto, quando da ocasião da 1ª reunião do órgão, a partir do qual estariam todos os eleitos investidos dos poderes e responsabilidades que lhe cabiam pelo cargo.”;
- ab. “Contudo, o referido termo de posse não fora firmado pela Sra. Roberta Mandelli, o que lhe retira quaisquer poderes sobre a administração da DHBIC, bem como a responsabilização de quaisquer atos que possam, eventualmente, ensejar o descumprimento de obrigações por parte da empresa.”;
- bc. “Para tanto, não basta a mera menção de existência de Ata de AGO indicando a Sra. Roberta como membro do Conselho, como anexo, devendo, na verdade, existir termo de posse, com firma reconhecida, para que a pessoa física atue na gestão da empresa, sendo imprescindível a lavratura deste documento, único habilitado para tanto, contudo, não é o que ocorre no caso concreto.”;
- cd. “Assim, enquanto pessoa estranha à administração da DHBIC, impossível a imputação das responsabilidades elencadas na intimação n. 208/2018-CVM/SPS/CCP sobre a Sra. Roberta Mandelli, devendo ser excluída do polo passivo desta demanda, o que requer.”; e
- de. “Diante das razões expostas, requer: (i) seja reconhecida pela CVM os requisitos elencados pelo artigo 50, do CC, e excluídos da demanda sancionadora as partes ora representadas, ato contínuo, devendo ser sanado o feito, redirecionando a responsabilidade aqui imputada apenas à empresa DHBIC; (ii) redirecionado o feito, requer seja suspensa a punibilidade imputada pela CVM, enquanto tramitar o processo; (iii) seja reconhecida a ilegitimidade da Sra. Roberta Mandelli nos autos do presente processo administrativo sancionador CVM n. RJ2018/3005, vez que nunca deteve poderes de administração, devendo esta ser excluída, por mais esse motivo, o que requer; e (iv) seja determinado o sigilo do trâmite processual, não estando disponível ao acesso público, uma vez que imprescindível para a defesa da intimidade das partes envolvidas, nos termos dos artigos 2º e 5º da Deliberação CVM 481/2005, o que requer.”.

IV. ANÁLISE

- 7. Neste tópico, de forma objetiva, será apresentada análise acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação, em atendimento ao art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM nº 538/08.
- 8. Do item 8.1 do FRE 2014 V. 2 da SDV, último entregue, consta que “seu principal acionista é a *holding* DHB Indústria e Comércio S.A.”.

9. Cabe ressaltar que o Sr. Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de único diretor da DHB Indústria e Comércio S.A., provável controladora da SDV, foi condenado pelo Colegiado da CVM por unanimidade, em 28.11.2017, por conta de inadimplência na prestação de informações periódicas à CVM (PAS TA 19957.004281/2016-74).
10. Não há notícia de que a SDV esteja em recuperação judicial, o que, de qualquer modo, não implicaria em alteração na conclusão do termo de acusação que originou o processo em referência.
11. Os defendentes alegam que a CVM estaria se valendo equivocadamente do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, em eventual desrespeito ao art. 50 do Código Civil.
12. Como é cediço, esse instituto é aplicado quando a pessoa jurídica é usada indevidamente como escudo para livrar os sócios e/ou administradores de suas obrigações. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é, então, ignorada. Em regra, visa satisfazer obrigações de cunho patrimonial. Com efeito, é comum, embora questionado por alguns, a sua aplicação no âmbito da Justiça do Trabalho, a fim de garantir o pagamento de verbas rescisórias de empregados.
13. No presente caso, o objetivo da CVM não é alcançar o patrimônio da Companhia. Tampouco, confunde-se o patrimônio da sociedade com o dos seus sócios e/ou administradores.
14. Busca-se, no caso concreto, apurar responsabilidades dos administradores da sociedade à luz dos deveres fiduciários que lhes são atribuídos pela Lei 6.404/76 e nas normas da CVM, em razão do descumprimento de obrigações de cunho informacional.
15. Cabe lembrar, ainda, que o Código Civil consagra o princípio da especialidade: “Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.”
16. Como se viu no Termo de Acusação, e como se verá na presente análise, não há qualquer omissão na Lei nº 6.404/76 e na Lei nº 6.385/76, bem como nas respectivas regulamentações, no que diz respeito à obrigação de prestação de informações e seus responsáveis.
17. Assim, não há que se falar em descumprimento do art. 50 do Código Civil.
18. Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é regido pelo princípio do *full and fair disclosure*, através de sua inserção na lei que norteia o mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que dispõe sobre as companhias (Lei 6.404/76).
19. O princípio em questão prevê, por um lado, o dever dos administradores dos emissores registrados na CVM (através dos seus acionistas controladores e administradores) de divulgar um amplo conjunto de informações completas e precisas sobre as atividades sociais a elas relativas e, por outro, a responsabilidade do Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, na exigência de um nível mínimo de informações a serem prestadas pelas companhias para a captação de poupança popular.
20. Ao discorrer sobre a filosofia do princípio de *full and fair disclosure*, o ex Diretor da CVM Luiz Antonio de Sampaio Campos faz as seguintes e pertinentes observações:

“É que, como se sabe, a ‘institucionalização do dever de divulgação, de forma a alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em particular, constituiu-se, nas últimas décadas no ponto basilar da política legislativa em relação às companhias abertas’ (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, 1996, v. II, p. 380).

(...)

Por isso já ter sido dito que o disclosure é um tema recorrente na legislação do mercado de capitais, again disclosure and still more disclosure (Loss, 1961, p. 121). No mesmo sentido, José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996, v. II, p. 382) afirma que não há que falar-se em excesso de divulgação, ou culpa ou responsabilidade da divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é o fullest disclosure.

E com isso, conforme observação de Garrires (1971, p. 174-175), ‘a marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas, mas também ao público em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez, querer ser acionistas, adquirindo ações da sociedade em questão, e que, por isso, têm o direito de serem informados do que ocorre no seio de determinada sociedade. O direito individual converteu-se em dever público’.

Daí concluírem José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p. 382) que o ‘dever de divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de interesse público, além de substitutivo para o agravamento das sanções. Com efeito, a divulgação, como contrapartida da punição maior, transformou-se no elemento básico da luta contra a fraude no mercado de títulos, na perseguição do ideal de que todos saibam tudo para que ninguém se engane’.

21. No âmbito legal e regulamentar, cabe citar alguns dispositivos referentes ao princípio em comento que estão relacionados ao caso concreto:

Lei 6.385/76

Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá:

(...)

IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;

(...)

Art 22 Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação;

Lei 6.404/76

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.

(...)

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

Instrução CVM nº 480/09

Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.

§ 2º O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no caput em sua página na rede mundial de computadores por 3 (três) anos,

contados da data de divulgação.

§ 3º As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas estabelecida.

Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa.

(...)

Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.

(...)

Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.

22. Das citações doutrinárias legais e regulamentares é possível extrair, em resumo, que: (i) o princípio do *full and fair disclosure* é o princípio fundamental do mercado de capitais, sobretudo na relação entre as companhias abertas e a sociedade em geral; (ii) compete à CVM, como agente normativo, regulador e supervisor do mercado de capitais, expedir normas sobre a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação e verificar a aderência dos emissores de valores mobiliários às normas (no que tange ao caso concreto, tal fato foi realizado, principalmente, com a publicação da Instrução CVM 480/09); e (iii) aos administradores e acionistas das companhias com registro na CVM compete atender às disposições legais e normativas, através da divulgação de informações tempestivas, verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.
23. O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não se configura hipótese que a exima da responsabilidade de divulgação de informações, como já decidiu o Colegiado da CVM, em voto da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, do qual se extrai o seguinte trecho:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito”.

24. Não obstante as alegações de dificuldades financeiras, deveriam ter sido adotadas as providências necessárias para que suas demonstrações financeiras e demais informações periódicas fossem entregues no prazo previsto na Instrução CVM nº

25. Ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais estabelecidas pela Instrução CVM nº 480/09 é exigido de todos os emissores. Não há, na norma, dispositivo que exima o emissor do cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade financeira. Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da Companhia à necessidade de observância das regras vigentes deveria ter sido providenciada, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM nº 480/09.
26. Neste sentido, mesmo diante das dificuldades apresentadas, dever-se-ia proceder à prestação das informações periódicas da Companhia previstas na Instrução CVM 480/09.
27. A defesa menciona e anexa Ata de AGO da DHBIC, realizada em 28.06.2013 às 12:00h, na qual se elegeu a Sra. Roberta Mandelli para o cargo de Conselheira de Administração. Na mesma data, foi realizada, às 17:00h, AGO da SDV, na qual se elegeu a Sra. Roberta Mandelli para o cargo de Conselheira de Administração, conforme informado pela Junta Comercial do Estado do RS (vide Processo 19957.003399/2017-66).
28. Considerando (i) o que foi informado nas razões de defesa (vide principalmente o §6º item “bc”); (ii) que não se pode afirmar com segurança que a Sra. Roberta Mandelli tomou posse no cargo de Conselheira de Administração da SDV; e (iii) os princípios que norteiam o processo administrativo sancionador, não haveria justa causa para responsabilizar a Sra. Roberta Mandelli.

V. CONCLUSÃO

29. Considerando todo o exposto, **recomenda-se a absolvição da Sra. Roberta Mandelli e a responsabilização do:**

Sr. **Luiz Carlos Mandelli**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 002.011.110-04, residente na Rua Gal. Salvador Pinheiro, 95, Vila Jardim, CEP. 91.320-240, Porto Alegre, RS, por descumprir, **na qualidade de Diretor de Relações com Investidores**, no período de 30.04.2012 até o presente, (i) o art. 21, inciso I e art. 23, § único da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio do Formulário Cadastral 2014; (ii) o art. 21, inciso I e art. 23, *caput* pelo envio com atraso do Formulário Cadastral que informou a sua própria eleição como DRI; (iii) o art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; e (iv) o art. 21, inciso V da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter adotado as providências necessárias à elaboração e envio dos Formulários de Informações Trimestrais referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2015, bem como (v) por descumprir, **na qualidade de membro do Conselho de Administração** no período de 30.04.2012 até o presente, o art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14

30. No que se refere ao pedido de sigilo, é praxe que os processos administrativos sancionadores sejam tornados públicos após a intimação para defesa. Não foram apresentadas razões específicas para alterar o procedimento.
31. Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538, de 2008, **sugerimos** o envio do processo à CCP para as providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

DANIEL ALVES ARAUJO DE SOUZA

Analista - GEA-4

De acordo,

À SEP,

JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE

Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,

À CCP,

FERNANDO SOARES VIEIRA

Superintendente de Relações com Empresas



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alves Araujo de Souza, Analista**, em 30/07/2018, às 14:26, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luís da Rocha Andrade, Gerente**, em 30/07/2018, às 14:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 30/07/2018, às 14:39, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0565981** e o código CRC **9BE22781**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0565981** and the "Código CRC" **9BE22781**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.004535/2018-16

Reg. Col. nº 1077/18

Acusados: Luiz Carlos Mandelli
Roberta Mandelli

Assunto: Não elaboração e entrega de informações periódicas e eventuais à CVM. Não convocação de assembleia geral ordinária. Infração aos arts. 21, incisos I e V, e 23 da Instrução CVM nº 480/09 e aos arts. 176 e 132 c/c 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em desfavor de Luiz Carlos Mandelli e Roberta Mandelli (“Acusados”) em razão do descumprimento de obrigações periódicas e eventuais.
2. Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/08¹, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 38-A dessa deliberação².
3. Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D³ da referida deliberação, o relatório elaborado pela SEP (“Relatório”).

I. DO MÉRITO

4. Como relatado pela SEP, não há controvérsia sobre o descumprimento das obrigações relacionadas à elaboração e entrega das informações periódicas e eventuais referentes aos anos 2014 e 2015, bem como à convocação e realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.14.

¹ Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nºs 552/08, 775/17 e 780/17.

² Art. 38-A: Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

³ Art. 38-D: O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

5. Os argumentos trazidos pela defesa conjunta foram muito bem analisados e rebatidos no Relatório, em termos com os quais concordo integralmente, cabendo fazer observações pontuais.

6. Os Acusados alegam que o grupo econômico formado pela sociedade DHB Indústria e Comércio S.A., provável controladora da SDV⁴, e outras duas sociedades, encontrava-se em contexto macroeconômico desfavorável e, diante da falta de recursos financeiros, não teria atendido às exigências da CVM⁵.

7. Quanto a esse argumento, é entendimento pacífico deste Colegiado que dificuldades financeiras não eximem a companhia de divulgar informações periódicas, podendo tal situação ser considerada para fins de dosimetria da pena. Como já tive oportunidade de ressaltar em outra oportunidade⁶, ainda que em momento de dificuldade, é de extrema relevância que a companhia coloque os acionistas e o mercado a par dos fatos, cabendo aos administradores informar a verdadeira situação da sociedade, em atenção ao princípio do *full disclosure*.

8. O art. 36 da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, dispensa o emissor em recuperação judicial de entregar somente o formulário de referência, restando mantida a obrigação de prestar as demais informações periódicas. Como consta do Relatório, não há notícia de que a SDV, companhia cujo registro foi suspenso e, posteriormente, cancelado, esteja em recuperação judicial.

9. No tocante à alegação de que a CVM estaria se valendo equivocadamente do instituto de desconsideração da pessoa jurídica diante da inexistência dos pressupostos para aplicação do art. 50 do Código Civil, como bem apresentado pela SEP o objetivo da CVM não é alcançar o patrimônio da Companhia. No caso concreto, busca-se apurar responsabilidades de administradores da Companhia pelo descumprimento de seus deveres previstos na lei societária, não se tratando, portanto, de aplicação do instituto da desconsideração como sustentaram os Acusados.

10. Em outras palavras, não há, no presente caso, ruptura ou mitigação do princípio da separação da pessoa jurídica da figura de seus sócios, respondendo cada qual por suas obrigações previstas na legislação aplicável.

11. Por fim, considerando que não há prova nos autos de que Roberta Mandelli teria assinado o termo de posse, concordo com a recomendação da SEP de que não haveria justa causa para responsabilizá-la à luz do disposto no art. 149 da Lei nº 6.404/76⁷.

⁴ Conforme consta no item 8.1 do Formulário de Referência 2014 V.2 da SDV.

⁵ Ressalta-se que Luiz Carlos Mandelli foi condenado no âmbito do PAS CVM RJ2016/5735, julgado em 28.11.17, pelo descumprimento de obrigação periódicas da DHB Indústria e Comércio S.A.

⁶ PAS CVM SEI nº 19957.006903/2016-07, julgado em 12.07.18.

⁷ Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso. §1º Se o termo não for assinado nos 30



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

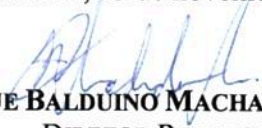
II. CONCLUSÃO E PENALIDADES

12. Consta no formulário de referência da SDV de 2014 que a Companhia possuía somente um acionista pessoa jurídica, fato que será considerado como atenuante na dosimetria da pena. Diante de todo o exposto, voto, com base no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76⁸, nos seguintes termos:

- a) Pela **condenação** de **Luiz Carlos Mandelli**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores:
 - (i) à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$24.000,00** (vinte e quatro mil reais) (a) por não ter adotado as providências necessárias à elaboração e envio dos Formulários de Informações Trimestrais - ITRs referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2015 e do formulário cadastral referente ao exercício social de 2015⁹, e (b) pelo envio com atraso da atualização do formulário cadastral para contemplar a alteração do DRI, em infração aos arts. 21, I e V, e art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/09;
 - (ii) à penalidade de **advertência** por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
- b) Pela condenação de Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de membro do Conselho de Administração, à penalidade de **advertência** em razão da não convocação da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14, em desacordo com o previsto nos arts. 132 c/c 142, IV, da Lei nº 6.404/76; e
- c) Pela **absolvição** de Roberta Mandelli.

É o voto.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

(trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.

⁸ “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.

⁹ Em que pese constar referência ao ano de 2014 no termo de acusação e no Relatório, trata-se de informações cadastrais referentes ao ano de 2015, cujo prazo para o emissor confirmar se as continuam válidas é até 31 de maio de cada ano (o Formulário Cadastral referente ao ano de 2014 foi apresentado primeiramente em 23.03.14, conforme consta no site da CVM - <http://sistemas.cvm.gov.br/>, acesso em 10.10.18).